

**RESOLUCIÓN FINAL N° 1317-2026/CC1**

DENUNCIANTE : SILVIA MARÍA ÁLVAREZ UZCATEGUI (SEÑORA ÁLVAREZ)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (BCP)
MATERIAS : SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (SCOTIABANK)
ACTIVIDAD : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Lima, 29 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 25 de setiembre de 2025, la señora Silvia María Álvarez Uzcategui (en adelante, señora Álvarez) denunció al Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, BCP) y al Scotiabank Perú S.A.A. (en adelante, Scotiabank), por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹, señalando lo siguiente:

Respecto del BCP

- (i) El 18 de diciembre de 2024, tras el robo de su celular, se realizaron 2 operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros 194*****116, pese a que no las autorizó y no se encuentran dentro del patrón de consumo habitual de la denunciante. El detalle de las operaciones fue el siguiente:

FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	MONTO
18/12/2024	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OTRO BANCO	\$ 4 923,39
18/12/2024	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OTRO BANCO	\$ 2 001,39

- (ii) Se realizó 1 operación no reconocida con cargo a su cuenta de ahorros 194*****039, pese a que no la autorizó y no se encuentran dentro del patrón de consumo habitual de la denunciante. El detalle de la operación fue el siguiente:

FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	MONTO
18/12/2024	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OTRO BANCO	S/ 3 194,80

- (iii) El 18 de diciembre de 2025, presentó el reclamo C35368746, ante el BCP, recibiendo respuesta no favorable el 3 de enero de 2025.
- (iv) El 15 de enero de 2025, ante la disconformidad con la respuesta a su anterior reclamo, presentó un nuevo reclamo C36242793, ante el BCP, recibiendo

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.

respuesta no favorable, ya que el BCP decidió reconocer únicamente las 2 transferencias de menor monto, excluyendo la transferencia por US\$ 4 923,39, alegando que todas las operaciones pasaron sus filtros de autenticación, lo cual resulta inexacto, ya que dichas operaciones no fueron autorizadas y no corresponden a su patrón habitual de consumo.

Respecto de Scotiabank

- (v) El 18 de diciembre de 2024 se realizaron diversas operaciones que no reconoce desde varios de los productos financieros que tiene contratado con el proveedor.
2. La señora Álvarez solicitó, en calidad de medida correctiva, que los Bancos cumplan con devolver los montos no reconocidos correspondientes a las operaciones materia de denuncia. Asimismo, requirió el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
3. Por Resolución N° 1 del 31 de octubre de 2025, la Secretaría Técnica, admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Álvarez contra el BCP y Scotiabank, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 25 de setiembre de 2025, interpuesta por la señora Silvia María Álvarez Uzcategui contra Scotiabank Perú S.A.A. y Banco de Crédito del Perú S.A., por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116 de titularidad de la denunciante, pese a que: (i) no las autorizó, (ii) no se encontraban dentro de su patrón de consumo habitual, (iii) correspondían a un patrón de fraude y (iv) no se emitió ninguna alerta al respecto. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	MONTO
18/12/2024	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OTRO BANCO	\$ 4 923,39
18/12/2024	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OTRO BANCO	\$ 2 001,39

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039 de titularidad de la denunciante, pese a que: (i) no las autorizó, (ii) no se encontraban dentro de su patrón de consumo habitual, (iii) correspondían a un patrón de fraude y (iv) no se emitió ninguna alerta al respecto. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	MONTO
18/12/2024	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OTRO BANCO	S/ 3 194,80

- (iii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Scotiabank Perú S.A.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realicen ocho (8) operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros 128*****448 de titularidad de la denunciante, pese a que: (i) no las autorizó, (ii) no se encontraban dentro de su patrón de consumo habitual, (iii) correspondían a un patrón de fraude y (iv) no se emitió ninguna alerta al respecto. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	CONCEPTO	MONTO
18/12/2024	DEBITO-COMPRAS	S/. 500,00
18/12/2024	DEBITO-COMPRAS	S/. 500,00
18/12/2024	DEBITO-COMPRAS	S/. 500,00
18/12/2024	DEBITO-COMPRAS	S/. 49,00
18/12/2024	DEBITO-COMPRAS	S/. 49,00
18/12/2024	DEBITO-COMPRAS	S/. 49,00
18/12/2024	DEBITO-COMPRAS	S/. 48,00
18/12/2024	OP-EMISIÓN ENVIO DE EFECTIVO	S/. 50,00
18/12/2024	OP-COMISIÓN ENVIO DE EFECTIVO	S/. 4,00

- (iv) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Scotiabank Perú S.A.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice una (1) operación no reconocida con cargo a su cuenta de ahorros dólares 206*****647 de titularidad de la denunciante, pese a que: (i) no las autorizó, (ii) no se encontraban dentro de su patrón de consumo habitual, (iii) correspondían a un patrón de fraude y (iv) no se emitió ninguna alerta al respecto. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	CONCEPTO	MONTO
18/12/2024	TRANSF. CTAS PROPIAS	\$ 57,00

- (v) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Scotiabank Perú S.A.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice una (1) operación no reconocida con cargo a su cuenta de ahorros soles 206*****680 de titularidad de la denunciante, pese a que: (i) no las autorizó, (ii) no se encontraban dentro de su patrón de consumo habitual, (iii) correspondían a un patrón de fraude y (iv) no se emitió ninguna alerta al respecto. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	CONCEPTO	MONTO
18/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	S/ 773,00

- (vi) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Scotiabank Perú S.A.A. no*

habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice una (1) operación no reconocida con cargo a su cuenta de ahorros dólares 206*****693 de titularidad de la denunciante, pese a que: (i) no las autorizó, (ii) no se encontraban dentro de su patrón de consumo habitual, (iii) correspondían a un patón de fraude y (iv) no se emitió ninguna alerta al respecto. El detalle de la operación fue el siguiente:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
18/12/2024	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA OTRO BANCO	S/ 3 194,80

(...)"

4. El 27 de febrero de 2026, el BCP presentó su escrito de descargos, señalando lo siguiente:

Respecto de las dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116 de titularidad de la denunciante

- (i) Las operaciones cuestionadas se realizaron conforme al proceso de seguridad de autenticación de operaciones que exige, mediante un teléfono celular que estaba afiliado a la Banca Móvil.
- (ii) Para la realización de las 2 operaciones no reconocidas por los importes de US\$ 4 923,39 y US\$ 2 001,39, se registró el inicio de sesión en la Banca Móvil el 18 de diciembre de 2024 a las 11:07:52 horas y 13:02:04 horas, mediante el uso de la clave de 6 dígitos respectivamente. Siendo que a las 11:05:52 se realizó la primera transferencia y la segunda transferencia, a las 13:04:11 horas mediante uso de la clave token.
- (iii) Sobre el monitoreo, toda operación efectuada a través de Banca Móvil con el empleo de las respectivas claves se reputa efectuada, reconocida y aceptada por el cliente; asimismo, no podían ser consideradas como inusuales y/o fraudulentas por sus sistemas antes de su realización.
- (iv) Sobre el bloqueo preventivo y/o definitivo, no hubo comunicación alguna por parte de la denunciante de uso irregular en su tarjeta ante las operaciones cuestionadas; por lo que, el BCP reputa las operaciones como efectuadas válidamente.

Respecto de la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039 de titularidad de la denunciante

- (v) Las operaciones cuestionadas se realizaron conforme al proceso de seguridad de autenticación de operaciones que exige, mediante un teléfono celular que estaba afiliado a la Banca Móvil.
- (vi) Para la realización de la operación no reconocida por el importe de S/ 3 194,98 se registró el inicio de sesión en la Banca Móvil el 18 de diciembre de 2024 a las 12:30:49 horas, mediante el uso de la clave de 6 dígitos respectivamente.

Siendo que a las 12:32:03 se realizó la transferencia mediante uso de la clave token.

- (vii) Sobre el monitoreo, toda operación efectuada a través de Banca Móvil con el empleo de las respectivas claves se reputa efectuada, reconocida y aceptada por el cliente; asimismo, no podían ser considerada como inusual o fraudulenta por sus sistemas antes de su realización en tanto era la única operación cuestionada.
 - (viii) Sobre el bloqueo preventivo y/o definitivo, no hubo comunicación alguna por parte de la denunciante de uso irregular de su tarjeta.
5. El 18 de marzo de 2026, la denunciante y Scotiabank llegaron a un acuerdo conciliatorio mediante el cual ponía fin al procedimiento sancionador respecto del mencionado proveedor. Por su parte, el BCP manifestó no tener propuesta conciliatoria.
6. El 6 de abril de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0481-2026/CC1-ST, a través del cual recomendó lo siguiente:
- (i) Dar por finalizado el procedimiento iniciado por señora Álvarez contra Scotiabank, en mérito al acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.
 - (ii) Declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 1 del 30 de octubre de 2025, en los extremos concernientes a la presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, referente a que el proveedor denunciado habría permitido que se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116 y una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039 correspondían a un patrón de fraude; en tanto no fueron hechos denunciados por la consumidor.
 - (iii) Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Álvarez contra BCP por la presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que ha en la medida que ha quedado acreditada la validez de las dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116; e, (ii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no correspondía que la entidad financiera impida y alertará la realización de las operaciones cuestionadas.
 - (iv) Se recomienda declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Álvarez contra BCP por la presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que ha en la medida que ha quedado acreditada la validez de una (1) la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039; e, (ii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no correspondía que la entidad financiera impida y alertará la realización de las operaciones cuestionadas
7. Mediante Resolución N° 6 del 6 de abril de 2026 se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 481-2026/CC1-ST, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus descargos.

8. Mediante escrito del 14 de abril de 2026, la señora Álvarez presentó un escrito señalando sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 481-2026/CC1-ST señalando lo siguiente:
- (i) Precisa que, en su escrito de denuncia si ha cuestionado que sobre las operaciones no reconocidas vinculadas a las imputaciones (i) y (ii) del fundamento 3 correspondían a un patrón de fraude.
 - (ii) Señala que, si bien no se cuestiona la afiliación a la Banca Movil debería realizarse el análisis en tanto el Banco debe acreditar la legitimidad al acceso al mencionado canal.
 - (iii) Precisa que, el Reporte Log Server carece de validez probatoria en tanto es un registro interno.
 - (iv) Que, respecto al patrón no solo se debería de evaluar los montos sino también que éstas eran atípicas y anómalas; asimismo, el banco permitió la ejecución de operaciones sucesivas, inusuales, en monedas distintas y destinadas a cuentas no habituales.
 - (v) Que, existiría una supuesta contradicción en tanto el Banco reconoció dos de las operaciones cuestionadas.
9. Mediante escrito del 14 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito señalando que no presentaba observaciones al Informe Final de Instrucción N° 481-2026/CC1-ST.
10. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N°1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas:

Sobre el acuerdo conciliatorio arribado entre las partes

11. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediante el cual —con la intervención de un tercero neutral—, las partes resuelven el conflicto suscitado y arriban a un acuerdo satisfactorio.
12. El objetivo de citar a las partes a una audiencia de conciliación es promover que el consumidor y el proveedor tengan la oportunidad de arribar a un acuerdo que satisfaga las pretensiones de ambos y ponga fin a la controversia suscitada. En estos casos, la autoridad presume la buena fe y voluntad de cumplimiento de los intervinientes.
13. En los procedimientos administrativos en materia de consumo, el artículo 107-A del Código establece que, en cualquier estado e instancia del procedimiento, el órgano resolutorio puede declarar su conclusión anticipada, entre otros supuestos, cuando las partes lleguen a un acuerdo mediante conciliación, mediación, transacción o

cualquier otro acuerdo que, de forma indubitable, deje constancia que se ha solucionado la controversia materia de denuncia antes de la notificación de la resolución que pone fin a la misma².

14. Según el acta de audiencia de conciliación celebrada el 18 de marzo de 2026, Scotiabank y la denunciante llegaron a un acuerdo conforme lo detallado en el fundamento 6 de los antecedentes.
15. Asimismo, este Colegiado considera pertinente tener en cuenta que en el presente caso no existen indicios de vulneración de intereses de terceros que amerite ejercer la facultad de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) para pronunciarse sobre el fondo de la materia discutida o que la autoridad administrativa continúe de oficio el procedimiento administrativo.
16. De otra parte, de lo actuado en el expediente, no se evidencia la existencia de otros consumidores en la misma situación, por lo que se trataría de una afectación de carácter individual.
17. Por lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde dar por finalizado el procedimiento iniciado contra Scotiabank, en mérito al acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.
18. En consecuencia, conforme a lo establecido por el artículo 107-A del Código, y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0481-2026/CC1-ST, corresponde dar por finalizado el procedimiento iniciado por la señora Álvarez contra Scotiabank, en mérito al acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.

Sobre la nulidad parcial de la Resolución N° 1 del 31 de octubre de 2025

19. La nulidad de los actos administrativos constituye una herramienta jurídica por medio de la cual se corrigen determinadas imperfecciones en el procedimiento; por ejemplo, cuando existen actos contrarios a la Constitución o a las leyes y al debido procedimiento. En ese sentido, en atención al denominado “principio de trascendencia”, se requiere sancionar con nulidad aquellos actos administrativos que causan un grave perjuicio al procedimiento o a los derechos de los administrados.

² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 107-A.- Formas de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte En cualquier estado e instancia del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte, el órgano resolutorio puede declarar su conclusión anticipada en los siguientes supuestos:

1. Cuando la denunciante formule desistimiento del procedimiento o de la pretensión antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa.
2. Cuando las partes lleguen a un acuerdo mediante conciliación, mediación, transacción o cualquier otro acuerdo que, de forma indubitable, deje constancia que se ha solucionado la controversia materia de denuncia antes de la notificación de la resolución que pone fin a la misma.

Cualquiera de las partes podrá acreditar ante el órgano resolutorio la solución de la controversia, para que la autoridad declare la conclusión anticipada del procedimiento. El procedimiento continuará respecto de aquellos denunciados o pretensiones no comprendidos en dicha conclusión anticipada.

La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase interés general.

20. Al respecto, el artículo 10° del TUO de la LPAG establece los supuestos en que podrá considerarse un acto administrativo como nulo³, encontrándose entre sus causales de nulidad el defecto u omisión de sus requisitos de validez.
21. Asimismo, el artículo 3° del citado cuerpo normativo⁴ establece como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos su objeto, que según indica el numeral 5.4 del artículo 5° de la misma ley⁵, debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados.
22. Por su parte, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, regula el principio de congruencia procesal en el artículo VII del Título Preliminar y en el artículo 122°; tal principio impone la obligación del juzgador de fallar según lo alegado⁶. Por tanto, el juzgador, al fallar, debe pronunciarse únicamente sobre las pretensiones de las partes, no pudiendo resolver más allá de lo demandado, ni sobre punto o pretensión no planteada, tampoco omitir lo expresamente pretendido⁷.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 10.- Causales de nulidad.

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo

(...)

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

⁶ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL, publicado el 24 de abril de 1993.**

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo VII.- Juez y Derecho.- El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

(...)

Artículo 122°.- Contenido y suscripción de las resoluciones. - Las resoluciones judiciales contienen: (...)

3. La relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho;

4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. (...)

⁷ Al respecto, Juan Monroy Gálvez comenta lo siguiente: "Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que corresponda al caso concreto, y pese a que las normas que regulan el trámite que lo conducirá a producir dicha declaración son de naturaleza pública, el derecho que declara - nos referimos al contenido de su declaración - es de naturaleza privada, en consecuencia, le pertenece a las partes. Por tal razón el juez civil no tiene facultad para afectar la declaración de voluntad del pretensor (demandante) y concederle más allá de lo que éste ha pretendido en su demanda. Sin embargo, este impedimento no se presenta cuando el juez otorga menos de lo demandado, dado que tal declaración se habrá expedido cuando, por ejemplo, el juez estime que el demandante no probó todos los

23. El artículo 156° del TUO de la LPAG establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento⁸. Asimismo, el numeral 254.3 de su artículo 254° señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo⁹.
24. Por último, se debe considerar que los procedimientos seguidos por esta instancia para determinar la existencia de presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor son procedimientos sancionadores y trilaterales; y, en mérito a dicha naturaleza, están sujetos a la observancia de los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
25. De la revisión del escrito de denuncia y subsanación, se verifica que la señora Álvarez indicó expresamente que denunciaba al BCP por la infracción referida a que no se habrían adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realicen 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116; asimismo, que se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039.
26. No obstante, contrario a lo señalado por la Secretaría Técnica de la lectura del escrito de presentación de la denuncia de la consumidora, sí se advierte que expresamente se hayan denunciado los hechos referentes a que las transacciones cuestionadas correspondían a un patrón de fraude.
27. Por los argumentos expuestos, apartándonos de la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0481-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que no corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 1 del 30 de octubre de 2025, en los extremos por los que se imputó como presuntas infracciones los hechos referidos a que las 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116 y la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039 correspondían a un patrón de fraude; en tanto si fueron hechos denunciados por la consumidora.

extremos de su pretensión". MONROY GALVEZ, Juan, Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Bogotá: Editorial Temis SA., 1996. Págs. 90-91.

⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 156°.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 254°.- Caracteres del procedimiento sancionador

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

Sobre el deber de idoneidad

28. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹⁰.
29. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹¹. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas

30. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
31. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)¹² establece las medidas de seguridad generales que

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

¹¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹² **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).

32. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales¹³, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.
33. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
34. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
35. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de débito no presente; y, de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

¹³ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
 - b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
 - c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
 - d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
 - e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.
- (...)

36. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente¹⁴; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución¹⁵.
37. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva¹⁶, inmediata¹⁷ o ultraactiva¹⁸.
38. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
39. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigencia el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
40. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
41. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, esto es diciembre de 2024, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que

¹⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

¹⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**

Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

¹⁶ La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil* p. 51. Lima: PUCP.

¹⁷ La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

¹⁸ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

(i) **Sobre las 2 operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116.**

42. En su escrito de denuncia, la señora Álvarez cuestionó que el BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 18 de diciembre de 2024 se realicen 2 operaciones con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116 conforme ha sido detallado en el numeral (ii) del fundamento 2 de los antecedentes.

a) **De la validez de las operaciones no reconocidas**

43. Sobre el particular, la señora Álvarez no ha cuestionado la afiliación a la Banca Móvil, por lo que no corresponde efectuar un análisis sobre el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales, en tanto no ha sido un hecho cuestionado por la consumidora en su escrito de denuncia.
44. Respecto al ingreso a la Banca Móvil, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la Banca Móvil.
45. Esto quiere decir que para que las transacciones cuestionadas sean consideradas como válidas, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la Banca Móvil para, posteriormente, verificar el uso de la clave token.
46. En sus descargos, el BCP señaló lo detallado en los numerales (ii) y (iii) del fundamento 5 de los antecedentes, siendo que el 18 de diciembre de 2024, a las 11:07:52 y 13:02:04 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas, para acreditar lo alegado adjuntó el "Reporte de operaciones Banca Móvil"¹⁹, a través del que se verifica que en la fecha y horas la denunciante habría iniciado sesión conforme a las glosas "login" y "300". Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.
47. Enseguida, corresponde analizar el cumplimiento del uso de la clave token, puesto que las operaciones cuestionadas se efectuaron a través de canal digital (banca móvil) el 18 de diciembre de 2024.
48. En esa línea, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por la entidad bancaria, corresponde acreditar el correcto uso de la clave token, para lo cual adjuntó el "Reporte Log Server"²⁰, a través de la que se acredita el ingreso y uso exitoso de dicha clave conforme la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" para las dos operaciones cuestionadas a las 11:08 y 13:04 horas, respectivamente. Por lo tanto, se pudo verificar el uso de la clave token en el marco de las operaciones materia de análisis. Por lo que, contrario a lo señalado por la denunciante en su

¹⁹ Ver documento denominado "ANEXOS 01.PDF", contenido en la pieza 22 del del expediente electrónico.

²⁰ Ver documento denominado "ANEXOS 01.PDF", contenido en la pieza 22 del del expediente electrónico.

escrito del 14 de abril de 2026, el reporte si genera certeza respecto del uso de la clave de token para validar la operación antes mencionada.

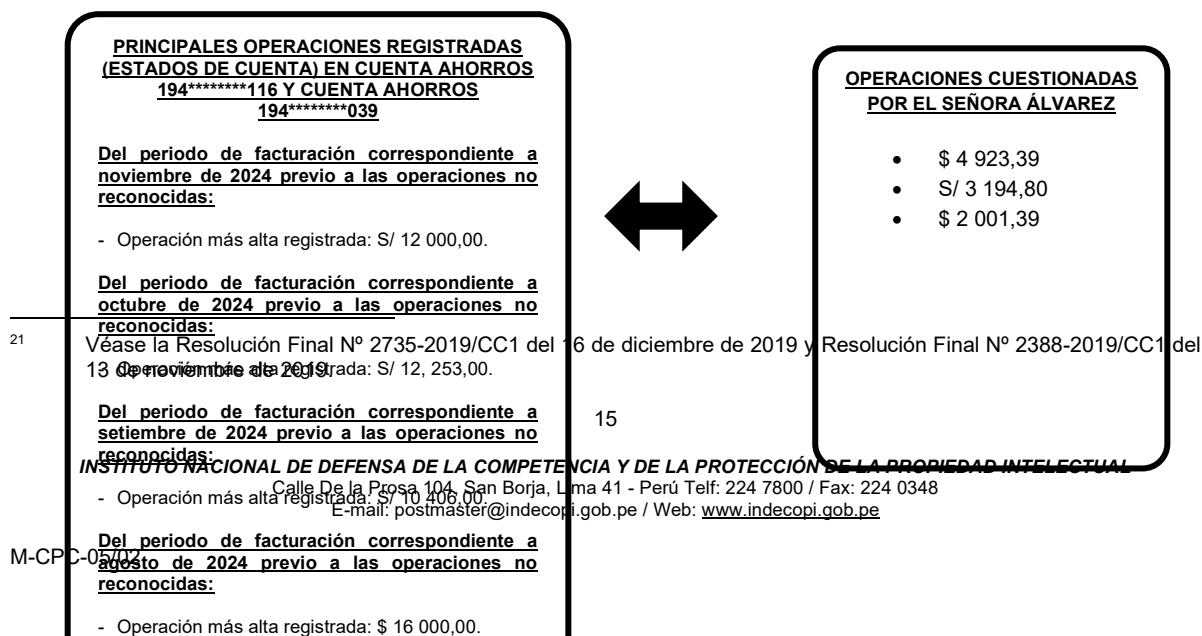
49. En tal sentido, este Colegiado considera que el BCP cumplió con acreditar las medidas de seguridad adoptadas para la realización de las 2 operaciones no reconocidas materia de análisis, contempladas en el Reglamento de Tarjetas.
50. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0481-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada, la denuncia interpuesta por la señora Álvarez contra el BCP por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que ha quedado acreditada la validez de las 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116.

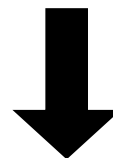
b) Del comportamiento habitual de la denunciante

51. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la normativa a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
52. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben de concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
53. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
54. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
55. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
56. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.

57. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la SBS una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
58. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
59. Por tanto, esta Comisión analizará las operaciones efectuadas por la señora Álvarez en los meses previos a la realización de las transacciones no reconocidas materia del presente análisis, así como las no reconocidas, para determinar si las transacciones efectuadas con cargo a dicho producto financiero correspondían o no con su comportamiento habitual.
60. Dicho esto, corresponde señalar que, en anteriores casos²¹, el BCP ha brindado información sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual se detalla a continuación:
- Hacía seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
 - Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
 - La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconocía la transacción.
61. Por tanto, corresponde evaluar los estados de cuenta correspondientes de junio de 2024 a noviembre de 2024 de la cuenta de ahorros 194*****116 y de la cuenta de ahorros 194*****039, correspondientes a los últimos (6) meses previos. De los cuales, se desprende la siguiente información:

Diagrama N° 1: Detalle del comportamiento de consumo



**SISTEMA DE MONITOREO DE LA ENTIDAD FINANCIERA**

De acuerdo con lo señalado por el Banco, las reglas que se establecen giran en torno a:

- (i) Seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
- (ii) Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
- (iii) La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconoce la transacción.

**ANÁLISIS DEL COLEGIADO DEL CASO EN PARTICULAR**

- La operación más alta registrada en los meses de junio de 2024 a noviembre de 2024 previo a las operaciones no reconocidas fue de S/ 100 000,00 en el periodo de facturación correspondiente a julio de 2024 de la cuenta de ahorros 194*****039.

62. Cabe precisar que, no es posible que el sistema de monitoreo de la entidad financiera o financiera se active antes de la realización de las transacciones que contienen características distintas al comportamiento habitual del consumidor; por el contrario, ello podría ocurrir en el instante en que estas se concretan o de forma posterior.
63. Resulta relevante acotar que el bloqueo preventivo no tiene por finalidad impedir el cargo de aquellas operaciones que han sido detectadas por la entidad financiera o financiera como inusuales o fraudulentas, toda vez que su objetivo es evitar que se

concreten transacciones posteriores a efectos de resguardar los intereses del consumidor.

64. A partir de lo indicado previamente, debe determinarse si, en efecto, en este caso se presentaron operaciones que no correspondían al comportamiento habitual del consumidor, luego de lo cual, deberá evaluarse el momento en que el BCP debió haber emitido las alertas correspondientes para evitar transacciones posteriores en perjuicio de la señora Álvarez.
65. Ahora bien, en la medida que se ha verificado que los sistemas del denunciado evalúan el comportamiento habitual en función al producto del cliente, corresponde analizar el total de las operaciones cuestionadas para determinar si correspondían o no con el comportamiento habitual de la parte denunciante, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 2: Operaciones no reconocidas

FECHA	CUENTA DE ORIGEN	DETALLE	IMPORTE
18/12/2024	cuenta de ahorro 194*****116	Transf. a terceros	\$ 4 923,39
18/12/2024	cuenta de ahorro 194-*****-* 039	Transf. a terceros	S/ 3 194,80
18/12/2024	cuenta de ahorro 194*****116	Transf. a terceros	\$ 2 001,39

66. En este orden de ideas, en el presente caso, cada una de las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116, que es materia del presente análisis, no presentaba características inusuales, en la medida que, en los seis (6) meses previos, se registró una operación por S/ 100 000,00 en el mes de julio de 2024 con cargo a la cuenta de ahorro 194-*****-*039 y una operación por \$ 16 000,00 con cargo a la cuenta de ahorro 194*****116, por lo que, resultaba razonable que el sistema de monitoreo de la entidad financiera no detecte como inusual la realización de dichas transacciones.
67. Aunado a esto, a criterio de este Colegiado, las operaciones no reconocidas materia de análisis suman un total de US\$ 6 924,78 lo que está muy por debajo al monto total más alto registrado en un solo mes en los seis (6) meses previos correspondiente al mes de julio de 2024, por lo que no correspondería que el BCP genere una alerta. Ahora bien, contrario a lo señalado por la denunciante en su escrito del 14 de abril de 2026, la evaluación del patrón de consumo se realiza en atención a lo señalado en los fundamentos anteriores siendo que, en el presente caso si se ha realizado una adecuada valoración de las circunstancias respecto del comportamiento de la consumidora.
68. Por consiguiente, conforme ha sido expuesto en el fundamento 66 de la presente Resolución, para el análisis del patrón se evalúa el comportamiento habitual de consumidor respecto del total de operaciones cuestionadas en el presente procedimiento; no obstante, en tanto en el presente extremo se analiza solo las dos (2) operaciones cuestionadas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116 corresponde que las conclusiones sean referente a ellas siendo que, con

posterioridad se realizará el análisis respecto de la operación faltante por el importe de S/ 3 194,80.

69. Por tanto, a criterio de este Colegiado no correspondía que el BCP activara la alerta de su sistema de monitoreo e impidiera la realización las transacciones cuestionadas por los importes de \$ 4 923,39 y \$ 2 001,39 debido a que estas formaban parte de su comportamiento habitual de consumo.

c) Del patrón de fraude

70. En su escrito de denuncia, la señora Álvarez señaló que las operaciones no reconocidas cuestionadas evidenciaban un patrón de fraude.
71. Al respecto, corresponde señalar que, de acuerdo a lo establecido por la Sala en anteriores pronunciamientos²², algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
72. Con relación a ello, consideramos oportuno señalar que, la primera operación por el importe de US\$ 4 923,10 se realizó el 18 de diciembre de 2024, a las 11:08:52 horas mientras que la segunda por el importe de \$ 2 001,39 se realizó el mismo día a las 13:04:11, siendo que entre ambas existe un periodo de casi dos horas para su ejecución, aunado a ello estas se realizaron por el mismo canal, esto es Banca Móvil; y, conforme lo señalado en los numerales previos, estas fueron por montos inferiores a las operaciones más altas registradas por la consumidora en los meses previos a dichas operaciones, por lo que no se podría considerar que estas se tratasen de operaciones sospechosas.
73. En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que no se evidenciaron características, como las descritas en el fundamento 71, que en conjunto permitieran determinar la existencia de un patrón de fraude.

d) Conclusión preliminar

74. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
- (i) Las operaciones no reconocidas por los importes de \$ 4 923,39 y \$ 2 001,39 con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116 fueron válidamente realizadas, en la medida que ha quedado acreditado que fueron efectuadas con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.

²² Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.

- (ii) No correspondía que la entidad financiera impida la realización de las operaciones cuestionadas por los importes de \$ 4 923,39 y \$ 2 001,39, en la medida que eran por importes inferiores a los movimientos que registró la denunciante con anterioridad.
- (iii) No se evidenciaron características que permitieran determinar la existencia de un patrón de fraude.

(d) Conclusión

75. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0481-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) infundada la denuncia interpuesta por la señora Álvarez contra el BCP por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que ha quedado acreditada la validez de las dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116; (ii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no correspondía que la entidad financiera impida y alertará la realización de las operaciones cuestionadas; e, (iii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no se ha identificado que las operaciones cuestionadas sean fraudulentas.

(ii) Sobre la operación no reconocida realizadas con cargo a la cuenta de ahorros 194***039.**

76. En su escrito de denuncia, la señora Álvarez cuestionó que el BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que el 18 de diciembre de 2024 se realizarán una operación con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039 conforme ha sido detallado en el numeral (ii) del fundamento 2 de los antecedentes.

a) De la validez de las operaciones no reconocidas

- 77. Sobre el particular, la señora Álvarez no ha cuestionado la afiliación a la Banca Móvil, por lo que no corresponde efectuar un análisis sobre el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales, en tanto no ha sido un hecho cuestionado por la consumidora en su escrito de denuncia.
- 78. Conforme lo detallado en los fundamentos 43 y 44 para que las transacciones cuestionadas sean consideradas como válidas, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la Banca Móvil para, posteriormente, verificar el uso de la clave token.
- 79. En sus descargos, el BCP señaló lo detallado en los numerales (x) y (xi) del fundamento 5 de los antecedentes, siendo que el 18 de diciembre de 2024, a las 12:30:49 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas, para acreditar lo alegado adjuntó el "*Reporte de operaciones Banca Móvil*"²³, a través del que se verifica que en la fecha y horas la denunciante habría iniciado sesión conforme a las glosas "login" y "300". Por lo tanto, este despacho pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.

²³ Ver documento denominado "ANEXOS 01.PDF", contenido en la pieza 22 del expediente electrónico.

80. Enseguida, corresponde analizar el cumplimiento del uso de la clave token, puesto que las operaciones cuestionadas se efectuaron a través de canal digital (banca móvil) el 18 de diciembre de 2024.
81. En esa línea, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por la entidad bancaria, corresponde acreditar el correcto uso de la clave token, para lo cual adjuntó el "Reporte Log Server"²⁴, a través de la que se acredita el ingreso y uso exitoso de dicha clave conforme la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" para la operación cuestionada a las 12:32 horas, respectivamente. Por lo tanto, se pudo verificar el uso de la clave token en el marco de las operaciones materia de análisis. Por lo que, contrario a lo señalado por la denunciante en su escrito del 14 de abril de 2026, el reporte si genera certeza respecto del uso de la clave de token para validar la operación antes mencionada.
82. En tal sentido, este Despacho considera que el BCP cumplió con acreditar las medidas de seguridad adoptadas para la realización de la operación no reconocida materia de análisis, contempladas en el Reglamento de Tarjetas.
83. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0481-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada, la denuncia interpuesta por la señora Álvarez contra el BCP por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que ha quedado acreditada la validez la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039.

b) Del comportamiento habitual de la denunciante

84. Conforme ha sido expuesto en los fundamentos 51 al 60 de la presente Resolución esta Comisión analizará las operaciones efectuadas por la señora Álvarez en los meses previos a la realización de las transacciones no reconocidas materia del presente análisis, así como las no reconocidas, para determinar si las transacciones efectuadas con cargo a dicho producto financiero correspondían o no con su comportamiento habitual.
85. Tras lo expuesto en el fundamento 61 el BCP ha brindado información a la Secretaría Técnica sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo.
86. Por tanto, conforme ha sido expuesto en los fundamentos 62 al 64, tras la evaluación de los estados de cuenta correspondientes de junio de 2024 a noviembre de 2024 de los estado de cuenta de la consumidora, la operación no reconocida que es materia del presente análisis, no presentaba características inusuales, en la medida que, en los seis (6) meses previos, se registró una operación por S/ 100 000,00 en el mes de julio de 2024 con cargo a la cuenta de ahorro 194-*****-039 y una operación por \$ 16 000,00 con cargo a la cuenta de ahorro 194*****116, por lo que, resultaba razonable que el sistema de monitoreo de la entidad financiera no detecte como inusual la realización de dicha transacción.

²⁴ Ver documento denominado "ANEXOS 01.PDF", contenido en la pieza 22 del del expediente electrónico.

87. Por tanto, a criterio de este Colegiado no correspondía que el BCP activara la alerta de su sistema de monitoreo e impidiera la realización las transacciones cuestionadas, debido a que estas formaban parte de su comportamiento habitual de consumo.

c) Del patrón de fraude

88. En su escrito de denuncia, la señora Álvarez señaló que la operación no reconocida con cargo a la cuenta a la cuenta de ahorros 194*****039 evidenciaba un patrón de fraude.
89. Al respecto, conforme lo desarrollado en el fundamento 71 de la presente Resolución, la primera operación por el importe de S/ 3 194,80 se realizó el 18 de diciembre de 2024, a las 12:32:03 horas siendo está la única operación realizada con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039.
90. En esa línea, es precisó detallar que respecto al resto de operaciones denunciadas se evidencia que éstas no fueron realizadas en lapsos cortos de tiempo en tanto entre una y otra, existe un periodo de tiempo de aproximadamente una hora; aunado a ello, estas se realizaron por el mismo canal, esto es Banca Móvil; y, conforme lo señalado en los numerales previos, esta fue por un monto inferior a las operaciones más altas registradas por la consumidora en los meses previos a dichas operaciones, por lo que no se podría considerar que estas se tratasen de operaciones sospechosas.
91. En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que no se evidenciaron características, como las descritas en el fundamento 71, que en conjunto permitieran determinar la existencia de un patrón de fraude

(c) Conclusión preliminar

92. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
- (i) La operación no reconocida por el importe de S/ 3 194,00 con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039 fueron válidamente realizadas, en la medida que ha quedado acreditado que fueron efectuadas con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.
 - (ii) No correspondía que la entidad financiera impida la realización de las operaciones cuestionadas, en la medida que eran por importes inferiores a los movimientos que registró la denunciante con anterioridad.
 - (iii) No se evidenciaron características que permitieran determinar la existencia de un patrón de fraude.

(d) Conclusión

93. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0481-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) infundada la denuncia interpuesta por la señora Álvarez contra el BCP por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en

la medida que ha quedado acreditada la validez de la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039; (ii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no correspondía que la entidad financiera impida y alertará la realización de las operaciones cuestionadas; e, (iii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no se ha identificado que las operaciones cuestionadas sean fraudulentas.

Sobre la medida correctiva y el pago de las costas y costos del procedimiento

94. En tanto no se ha verificado una infracción al Código por parte del Banco, no corresponde ordenar medidas correctivas ni el pago de costas y costos a favor de la denunciante, por ser accesorios al pronunciamiento sustantivo.

RESUELVE

PRIMERO: Aceptar el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora Silvia María Álvarez Uzcategui y Scotiabank Perú S.A.A., dando por finalizado el procedimiento en todos sus extremos.

SEGUNDO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Silvia María Álvarez Uzcategui contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditada la validez de las dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 194*****116; (ii) infundado, por infracción a los citados artículos, toda vez que se verificó que no correspondía que la entidad financiera impida y alertará la realización de las operaciones cuestionada; e, (iii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no se ha identificado que las operaciones cuestionadas sean fraudulentas

CUARTO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Silvia María Álvarez Uzcategui contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que en la medida que ha quedado acreditada la validez de una (1) la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 194*****039, (ii) infundado, por infracción a los citados artículos, toda vez que se verificó que no correspondía que la entidad financiera impida y alertará la realización de las operaciones cuestionada; e, (iii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en tanto no se ha identificado que las operaciones cuestionadas sean fraudulentas.

QUINTO: Denegar las medidas correctivas solicitadas por la denunciante, así como el pago de costas y costos del procedimiento.

SEXTO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación²⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un

²⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2400-2025/CC1

plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación²⁶, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida²⁷.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

²⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

²⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.